莆田市秀屿区市场监督管理局
行政处罚决定书

莆秀市监处罚〔2025〕09230004号

当事人：莆田盛兴医院
经营场所：莆田市秀屿区笏石镇顶城路1368号
统一社会信用代码：52350300680889543Y
法定代表人：林国强

2025年7月9日，根据莆田市医疗保障局秀屿分局移送线索，本局执法人员依法对莆田盛兴医院价格违法事宜进行核查。经初查，莆田盛兴医院于2023年对患者开展双膝关节、双踝关节等部位的低频脉冲神经肌肉电刺激治疗后，按照4个部位进行收费，与政府定价不符。当事人的行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》（以下简称《价格法》）第十二条的规定，经本局领导审批，本局于2025年7月9日立案调查。

2025年7月9日，承办人员对当事人的委托代理人进行第1次询问调查，并制作询问笔录。

2025年7月15日，我局依法向莆田市医疗保障局秀屿分局发送协助调查函（莆秀市监执函〔2025〕01110号），请求协助核查低频脉冲神经肌肉电刺激治疗的定价文件及当事人开展双膝关节、双踝关节的低频脉冲神经肌肉电刺激治疗时，按照4个部位进行收费的行为是否符合政府定价。

2025年7月22日，我局收到莆田市医疗保障局秀屿分局复函莆田市医疗机构医疗服务价格项目及各级公立医疗机构医疗服务价格，并称当事人开展双膝关节、双踝关节的低频脉冲神经肌肉电刺激治疗时，按照4个部位进行收费的行为不符合政府定价，应各按1个部位，即2个部位进行收

费。

2025 年 7 月 31 日，承办人员对当事人的委托代理人进行第 2 次询问调查，并制作询问笔录。

2025 年 9 月 2 日，根据荔莆田市医疗保障局秀屿分局移送线索，本局依法对莆田盛兴医院价格价格违法事宜进行核查。经初查，莆田盛兴医院价格在患者重症监护期间重复收取动静脉置管护理费用，在对患者进行 X 线计算机体层(CT)扫描，实际进行呼吸训练，未见相关门控设备使用，当事人收取“X 线计算机体层（CT）扫描（使用心电或呼吸门控加收）”费用。当事人的上述行为涉嫌违反《价格法》第十二条的规定，经本局领导审批，本局于 2025 年 9 月 2 日予以并案调查。

2025 年 9 月 10 日，承办人员对当事人的委托代理人进行第 3 次询问调查，并制作询问笔录。

2025 年 10 月 30 日，承办人员对当事人的委托代理人进行第 4 次询问调查，并制作询问笔录。

2025 年 12 月 2 日，承办人员对当事人的委托代理人进行第 5 次询问调查，并制作询问笔录。

2026 年 1 月 26 日，承办人员对当事人的委托代理人进行第 6 次询问调查，并制作询问笔录。

经查，当事人与莆田市医疗保障基金中心、莆田市医疗保障稽核技术中心签订《莆田市定点医疗机构医疗保障服务协议》，该协议第二十七条约定“丙方应遵守价格有关法律法规和医疗服务价格项目规范，按明码标价要求公示所有医药价格与收费标准。”

当事人在 2023 年对陈某棋等 2 位患者的双膝关节、双踝关节等部位进行了低频脉冲神经肌肉电刺激治疗，共计开展了 49 次双膝关节和双踝关节的低频脉冲神经肌肉电刺激治疗。当事人在收费时，按照 196 部位次进行收费，单价为

9 元/每部位，共计收费 1764 元。根据莆田市医疗保障局秀屿分局复函及《莆田市医疗机构医疗服务价格项目及各级公立医院医疗服务价格》的规定，医院为患者的双膝关节开展低频脉冲神经肌肉电刺激治疗时，双膝关节应该按照 1 个部位进行收费，当事人按照 2 个部位收费；医院为患者的双踝关节开展低频脉冲神经肌肉电刺激治疗时，双踝关节应该按照 1 个部位进行收费，当事人按照 2 个部位收费。故当事人共多收取 98 部位次低频脉冲神经肌肉电刺激治疗费用，单价 9 元/部位，多收取费用金额为 882 元。依据《莆田市医疗机构医疗服务价格项目及各级公立医院医疗服务价格》的规定，低频脉冲神经肌肉电刺激治疗的职工医保自付比例为 0%，城乡居民医保自付比例为 0%，故当事人多收取的 882 元中，患者自付 0 元，医保基金支付 882 元。

另查，当事人在 2022 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对 352 名重症监护患者，在收取了 24 小时重症监护费用的情况下，又收取了动静脉置管护理费用。当事人共收取了上述患者共计 3598 次动静脉置管护理费用，单价为 5.4 元/次，共计多收费 19429.2 元（其中，医保支付金额 18018 元，患者自付金额 1411.2 元）。依据《莆田市医疗机构医疗服务价格项目及各级公立医院医疗服务价格》的规定，重症监护的项目内涵包含“各种管道与一般性生活护理”，故重症监护的内容已包含动静脉置管护理的内容。

另查，当事人在 2023 年 1 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日期间对患者开展胸部 CT 扫描时，实际进行呼吸训练，在未安装使用专门的“呼吸门控设备”的情况下，向患者收取了 X 线计算机体层（CT）扫描（使用心电或呼吸门控设备加收）费用。当事人共多收取了 6474 次 X 线计算机体层（CT）扫描（使用心电或呼吸门控设备加收）费用，单价为 36 元/次，共计多收 233064 元（其中，医保支付金额 135479.1 元，患

者自付金额97584.9元）。

综上，当事人无正当理由拒绝履行或者不完全履行价格承诺的不正当价格行为的违法所得为253375.2元（其中，医保支付金额155790.3元，患者自付金额98996.1元）。

另查，当事人已于2025年1月23日退回莆田市医疗保障稽核技术中心账户14605元，于2025年8月29日退回莆田市医疗保障稽核技术中心账户共计240314.22元（以上退回金额含本案中多收的医保支付金额155790.3元）。

上述事实，主要有以下证据证明：询问笔录6份、当事人的营业执照及医疗机构执业许可证复印件1份、当事人的法定代表人及委托代理人居民身份证复印件各1份、委托书1份、《莆田市医疗机构医疗服务价格项目及各级公立医院医疗服务价格》裁量1份、2名患者的住院病案首页、病程记录、医疗机构中医类、物理治疗与康复项目执行治疗单、住院病人费用汇总单、心电设备照片1份、125名患者治疗明细清单6份、随机抽取125名患者中的6名患者的CT检查报告单以及对比筛选表1份、3名患者的出院病人住院费用汇总清单3份、莆田市医疗保障局秀屿分局线索移送函1份、CT扫描的检查报告以及对应的住院费用汇总清单材料3份、低频脉冲神经肌肉电刺激疗法4(部位)的住院费用汇总清单以及对应的病程记录材料4份、重症患者住院期间的住院费用汇总清单材料4份、《关于减免处罚的申请报告》申请材料1份当事人的利润表（2025年1月-9月）9份、莆田市医保定点医疗机构服务协议1份等。

本局于2026年1月9日向当事人依法送达了《莆田市秀屿区市场监督管理局行政处罚告知书》（莆秀市监罚告〔2025〕09230004号），告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容及其依法享有陈述、申辩的权利，当事人未在法定期限内提出陈述、申辩。

本局于2026年1月9日向当事人依法送达了《莆田市秀屿区市场监督管理局责令退款通知书》（莆秀市监责退〔2025〕07090005号），责令当事人在十五日内将消费者多付的价款 98996.1元退还给消费者。因多付价款的消费者难以查找，且经公告未有消费者在规定期限内提出退款要求，故当事人未在规定时限内退还消费者多付的价款共计98996.1元。

本局认为，当事人承诺执行医疗保障行政部门制定的医疗服务价格项目和价格政策，却在开展双膝关节和双踝关节的低频脉冲神经肌肉电刺激治疗后，将双膝关节和双踝关节各自按照2个部位进行收费；在开展重症监护期间，重复收取动静脉置管护理费用；以及在未安装使用专门的“呼吸门控设备”的情况下，向患者收取了X线计算机体层（CT）扫描（使用心电或呼吸门控设备加收）费用的行为，违反了当事人作出的价格承诺，上述行为属于《明码标价和禁止价格欺诈规定》第十九条第五项规定的“无正当理由拒绝履行或者不完全履行价格承诺”的价格欺诈的违法行为。

鉴于当事人多收费用的医保基金部分已退回医保基金账户，且当事人积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，已主动改正违法行为，经核查当事人确实存在经营困难的情况，当事人上述违法行为符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条规定的可以依法从轻或者减轻行政处罚情形，本局决定参照《福建省市场监督管理系统适用<价格法>、<价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-7条款对当事人上述违法行为予以从轻行政处罚。

依据《价格法》第三十九条、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第二项的规定，本局决定：

1.责令当事人改正其不执行政府定价的违法行为；

2.对消费者的多付的价款共计人民币98996.1元予以没收；

3.对当事人的上述违法行为，处罚款人民币50675.04元。

以上罚没款共计人民币149671.14元，上缴国库。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，凭“福建省非税收入缴款通知书”通过以下两种方式如数缴纳罚款：1.通过缴款通知书中指定的银行柜台、手机银行、网络银行等办理；2.通过微信或支付宝扫一扫“福建省非税收入收缴‘云缴费’二维码”如数缴纳罚款。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向莆田市秀屿区人民政府申请行政复议。

莆田市秀屿区市场监督管理局

2026年02月04日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式四份，二份送达，一份归档，一份交财务部门留存。

附页：本行政处罚决定书引用的法条内容。

《中华人民共和国价格法》

第十二条 经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。

第三十九条 经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。

《明码标价和禁止价格欺诈规定》

第十九条 经营者不得实施下列价格欺诈行为：

……

（五）无正当理由拒绝履行或者不完全履行价格承诺；

……

《价格违法行为行政处罚规定》

第九条 经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：

……

（二）高于或者低于政府定价制定价格的；

……

《中华人民共和国行政处罚法》

第七十二条　当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：

（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超出罚款的数额；

（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；

（三）根据法律规定，采取其他行政强制执行方式；

（四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

……